LEGISLACIÓN — Resumen para PROMOCIONAR

0. CÓMO RESPONDER EN EL EXAMEN

- **V/F:** la trampa casi siempre está en **una sola palabra**: *real* ↔ *personal*, *unilateral* ↔ *bilateral*, *propia* ↔ *ajena* ↔ *garantía*, *subsidiaria* ↔ *solidaria*, *obligatorio* ↔ *optativo*, *ley* ↔ *decreto*, *tipo* ↔ *forma de libramiento*, *estado (atributo)* ↔ *Estado (país)*. Leé la frase buscando esa palabra.
- **Absolutos** ("siempre", "nunca", "solo", "debe", "obligatorio") → sospechá F, salvo los que la ley sí dice absolutos (ej.: "la hipoteca **solo** recae sobre inmuebles" → V).
- **Justificar un V/F:** (1) decí V o F, (2) corregí la palabra trampa, (3) citá la regla/ejemplo. 3 líneas alcanzan.
- **Multiple choice "marque la/s correcta/s":** puede haber varias. "Todas las anteriores" es F si una sola falla.
- **Caso práctico "mencione TODAS las relaciones jurídicas":** recorrer frase por frase y por cada verbo (prestó, aseguró, contrató, compran, pidió préstamo, garantizó) nombrar **contrato + partes con su nombre técnico**. Ver §4.

---

1. LAS 60 TRAMPAS DE V/F MÁS PROBABLES

#	Afirmación	V/F	Por qué
1	La fuerza mayor es eximente de responsabilidad	**V**	Caso fortuito/fuerza mayor eximen, salvo disposición en contrario o si ocurre después de la mora
2	El cheque al portador es un *tipo* de cheque	**F**	Es **forma de libramiento** (a la orden / no a la orden / al portador). Tipos: común, pago diferido, certificado, imputado, cruzado
3	En el seguro, tomador y asegurado	**F**	Pueden coincidir (seguro individual) o

#	Afirmación	V/F	Por qué
	deben ser la misma persona		no (empleador asegura a sus empleados)
4	La pirámide de Kelsen invertida ordena las normas por alcance (de mayor a menor, hasta la norma individual)	**V**	CN arriba = alcanza a todos; sentencia abajo = alcanza a las partes
5	Una persona en situación de calle no tiene domicilio	**F**	El domicilio es atributo **necesario**: toda persona lo tiene. Si se ignora, rige el de residencia actual / último conocido (domicilio ignorado)
6	El Consejo de Vigilancia es órgano de control obligatorio de la SA	**F**	Es **optativo**; la fiscalización puede ser por Sindicatura o Consejo de Vigilancia
7	Responsabilidad subsidiaria = el socio responde instantáneamente cuando la sociedad incumple	**F**	Subsidiaria = **primero** se ejecutan los bienes de la sociedad y recién agotados, los del socio
8	En la locación de vivienda el locador responde por vicios redhibitorios	**V**	Obligación de saneamiento en todo contrato oneroso + deber de conservar la cosa
9	El voto es una garantía constitucional	**F**	Es un **derecho político**. Garantías: amparo, hábeas data, hábeas corpus, art. 18

#	Afirmación	V/F	Por qué
10	Si el PE no promulga, la ley vuelve al Congreso	**F**	Si no se expide en 10 días útiles hay **promulgación tácita**. Vuelve al Congreso solo si la **veta**
11	El endoso es un acto jurídico bilateral	**F**	Es **unilateral** (basta la firma del endosante) y de naturaleza cambiaria
12	El dominio es un derecho personal sobre cosa propia	**F**	Es derecho **real** sobre cosa propia. No es de garantía
13	La persona jurídica puede tener "estado" como atributo	**F**	El **estado** (civil/familia) es atributo **solo de la persona humana**. PJ: nombre, domicilio, patrimonio, capacidad
14	El condominio es un derecho real de garantía	**F**	Es derecho real sobre **cosa propia** (parte indivisa/alícuota). Garantía = hipoteca, prenda, anticresis
15	La hipoteca es un derecho real sobre cosa propia	**F**	Es de **garantía** (sobre cosa ajena para el acreedor), accesoria de un crédito
16	La hipoteca solo recae sobre inmuebles	**V**	Muebles no registrables → prenda

#	Afirmación	V/F	Por qué
17	En la hipoteca el acreedor toma posesión del inmueble	**F**	Sin desplazamiento: el deudor conserva dominio y posesión. Con desplazamiento sobre inmueble = **anticresis**
18	La declaración de inconstitucionalidad deroga la ley	**F**	Solo la inaplica **al caso concreto**. Derogar solo puede el órgano que la dictó
19	La costumbre nunca es vinculante	**F**	Es vinculante ante **laguna legal** o cuando la ley remite a ella
20	La jurisprudencia es vinculante	**F**	No, **salvo fallo plenario**
21	La doctrina es fuente vinculante	**F**	Nunca vinculante (auxiliar de interpretación)
22	Ante una laguna el juez puede excusarse de resolver	**F**	**Deber de resolver**: ley análoga, principios generales, costumbre
23	La ley rige desde su publicación	**F**	Desde el **octavo día** de publicada o desde la fecha que ella fije
24	La ignorancia de la ley excusa su cumplimiento	**F**	Principio de inexcusabilidad
25	La CN puede reformarse por ley del Congreso	**F**	Es **rígida**: Congreso declara necesidad con 2/3 de la **totalidad** de miembros; reforma la

#	Afirmación	V/F	Por qué
			Convención Constituyente
26	El PE puede dictar DNU en materia penal	**F**	Prohibido en penal, tributaria, electoral y partidos políticos
27	La incapacidad de derecho puede ser absoluta	**F**	Siempre **relativa** (a actos o personas determinadas)
28	La capacidad es la excepción y la incapacidad la regla	**F**	Al revés: la capacidad se **presume**
29	Discernimiento y capacidad son lo mismo	**F**	Discernimiento = aptitud de razonar (hecho); capacidad = aptitud legal
30	El silencio siempre implica aceptación	**F**	En principio **no**; salvo deber legal/convencional de expedirse o relación con declaraciones previas
31	Delito civil = acto ilícito con culpa	**F**	Delito = **dolo**; cuasidelito = **culpa**
32	En la obligación solidaria cada deudor paga solo su parte	**F**	Eso es **simplemente mancomunada**. Solidaria: se puede exigir el **total** a cualquiera
33	La obligación del médico de curar es de resultado	**F**	Es **de medio**. Resultado: el ingeniero que entrega equipos funcionando

#	Afirmación	V/F	Por qué
34	La obligación condicional depende de un hecho futuro y cierto	**F**	Condicional = futuro e **incierto**. Plazo = futuro y **cierto**
35	La teoría de la imprevisión exime de responsabilidad igual que el caso fortuito	**F**	Permite pedir **resolución o adecuación** por excesiva onerosidad sobreviniente; no es eximente automático
36	Dominio y propiedad son sinónimos	**F**	Propiedad es más amplia (incluye bienes que no son cosas: propiedad intelectual). Sobre cosas se tiene **dominio**
37	La posesión es un derecho real	**F**	Es un **hecho** (relación de poder). El dominio es el derecho
38	El inquilino es poseedor	**F**	Es **tenedor**: reconoce en otro la titularidad
39	Los derechos reales pueden crearse por contrato	**F**	Solo por **ley** (numerus clausus)
40	El usufructo puede transmitirse por testamento	**F**	Se extingue con la muerte del usufructuario
41	La fianza es un contrato bilateral	**F**	**Unilateral**, formal, accesorio (y en principio gratuito)

#	Afirmación	V/F	Por qué
42	Fiador y garante son lo mismo	**F**	Fiador responde con **todo** su patrimonio (garantía personal); garante con bienes determinados (garantía real)
43	En el comodato se transfiere la propiedad	**F**	Préstamo de **uso**, cosa no fungible, gratuito. El que transfiere propiedad es el **mutuo** (consumo, fungibles)
44	El comodato puede ser oneroso	**F**	Es esencialmente **gratuito** (si hay precio, es locación)
45	El depósito se presume gratuito	**F**	Se presume **oneroso**. Es contrato **real** (se perfecciona con la entrega)
46	El leasing es una locación	**F**	Tiene **opción de compra** y el canon incluye amortización del precio + intereses
47	En el leasing el dador transfiere el dominio	**F**	Transfiere la **tenencia** (no dominio ni posesión)
48	El contrato de servicios genera relación de dependencia	**F**	Es **autónomo**. La dependencia es lo que tipifica el **contrato de trabajo**
49	El contrato de seguro es conmutativo	**F**	Es **aleatorio** (además bilateral, consensual, de adhesión)

#	Afirmación	V/F	Por qué
50	La revocación tiene efecto retroactivo	**F**	Revocación y rescisión → a **futuro**. **Resolución** → retroactiva
51	La SRL puede tener hasta 100 socios	**F**	Máximo **50**
52	La sociedad unipersonal puede ser SRL	**F**	Solo **SA** (SAU), y no puede constituirla otra SAU
53	En la SA los directores deben ser accionistas	**F**	No es necesario
54	El socio comanditario puede administrar	**F**	Solo aporta capital; administran los **comanditados**
55	En la quiebra el deudor sigue administrando sus bienes	**F**	Eso es el **concurso preventivo** (bajo vigilancia del síndico). En la quiebra hay desapoderamiento
56	Los programas de computación son patentables	**F**	**No** son invención patentable; se protegen por **derecho de autor** (Ley 11.723)
57	El derecho de autor protege las ideas	**F**	Protege la **expresión** de las ideas, no las ideas en sí
58	La marca se registra por 10 años sin renovación	**F**	10 años **renovables indefinidamente** (si se usó en los 5 años previos)

#	Afirmación	V/F	Por qué
59	El contrato de trabajo debe ser escrito	**F**	No formal; se prueba con la relación de dependencia. Las **modalidades** (plazo fijo, etc.) sí por escrito
60	El dictamen pericial es vinculante para el juez	**F**	**No vinculante**: el juez lo valora por **sana crítica** (art. 477 CPCC)

---

2. CONCEPTOS PARECIDOS — TABLAS DE DIFERENCIACIÓN

2.1 Derecho y fuentes

Concepto	Clave
Derecho **objetivo**	Conjunto de **normas** jurídicas vigentes (ej.: el CCyC)
Derecho **subjetivo**	**Facultad** de exigir / deber de cumplir (ej.: mi derecho a cobrar el alquiler)
Derecho **natural**	Normas universales por ser humano (filosófico). Acción negativa (barrera) y positiva (orienta)
Derecho **positivo**	Normas vigentes en un tiempo y lugar
Derecho **público**	Interés general, Estado es parte: Constitucional, Penal, Administrativo, Internacional Público, Procesal
Derecho **privado**	Interés particular: Civil, Comercial, Laboral, Internacional Privado, Minero, Rural

Fuente	**¿Vinculante?**
Ley	**Sí**
Costumbre	No, **salvo laguna** o remisión de la ley
Jurisprudencia	No, **salvo fallo plenario** (cámara en pleno unifica criterio)
Doctrina	**Nunca**
Fuentes **materiales**	Factores sociales que motivan la norma (marchas, juntada de firmas). Extrajurídicas

Interpretación de la ley: legislativa/auténtica (nueva ley interpreta otra), doctrinaria (juristas), judicial (jueces).

Caracteres de la norma jurídica: regula relaciones entre hombres, exterioridad, imperatividad, generalidad, coercibilidad (amenaza de sanción), coactividad (fuerza del Estado).

- Coercibilidad = **amenaza** de sanción. Coactividad = **uso efectivo** de la fuerza.

2.2 Constitución

Concepto	**Clave**
Declaraciones	Principios de organización (art. 1 forma de gobierno, art. 5 constituciones provinciales, art. 31 supremacía)
Derechos	Facultades reconocidas (art. 14 trabajar, comerciar, peticionar, transitar, publicar, usar y disponer de la propiedad, asociarse, culto, enseñar y aprender; 14 bis trabajador; 16 igualdad; 41 ambiente; 42 consumidor)
Garantías	Protecciones para hacer valer derechos (art. 17 expropiación con ley e indemnización; art. 18 juicio previo, juez natural, defensa en juicio, nadie obligado a declarar contra sí mismo, inviolabilidad de domicilio y correspondencia; art. 43 amparo, hábeas data, hábeas corpus)

Concepto	Clave
Derechos civiles	Todo habitante
Derechos políticos	Solo **ciudadanos** (18 años / naturalizados)
Derechos sociales	Sectores vulnerables (trabajadores, ancianos, menores)

> En "La Gloria" figura: arts. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 21, 26, 30, 31, 35 = declaraciones; 17, 18, 19 = garantías.

Forma de gobierno (art. 1): Representativa (el pueblo gobierna por representantes), **Republicana** (soberanía popular, división de poderes, periodicidad de mandatos, responsabilidad de funcionarios, igualdad ante la ley, publicidad/constitución escrita), **Federal** (Estado nacional soberano + provincias autónomas).

Hábeas corpus: reparador (lesión de libertad física), preventivo (amenaza), correctivo (agravamiento de condiciones de detención), desaparición forzada. **Hábeas data:** datos personales. **Amparo** lo interponen: afectado, Defensor del Pueblo, asociaciones del fin afectado.

2.3 Persona

Concepto	Clave
Incapacidad de **derecho**	Para ser **titular** de ciertos derechos. La fija la **ley**, siempre **relativa**, por orden público (ej.: funcionario no puede comprar bienes que administra)
Incapacidad de **ejercicio**	Para **ejercer por sí** sus derechos. Protege al incapaz; se suple con representante (persona por nacer, menores, declarados incapaces por sentencia)
Restricción a la capacidad	Juez, mayor de **13** años con adicción/alteración mental grave → **apoyos** (o **curador** si no alcanzan)
Inhabilitado	Pródigo que expone a pérdida el patrimonio de cónyuge/conviviente/hijos menores o con discapacidad → apoyo

Concepto	Clave
Domicilio **real**	Donde reside habitualmente con intención de permanecer. Voluntario, mutable
Domicilio **legal**	El que fija la ley (sin prueba en contra). Único y forzoso (ej.: funcionario público donde cumple funciones)
Domicilio **especial**	Elegido en un contrato para ese contrato. No es necesario ni único
Domicilio **ignorado**	Si no se conoce, el lugar de residencia actual o último conocido
Estado (atributo)	Solo persona humana: estado de familia y estado civil
PJ — comienzo **general**	Acto constitutivo (contrato)
PJ — comienzo **especial**	**Autorización estatal**: asociaciones civiles y fundaciones (IGJ en CABA)

Atributos: PH = nombre, domicilio, **estado**, capacidad, patrimonio. PJ = nombre (denominación/razón social), domicilio/sede, patrimonio/capital social, capacidad (limitada al **objeto**: principio de especialidad). **Caracteres de los atributos:** necesarios, únicos, inalienables, imprescriptibles. **Patrimonio:** necesario, inalienable (como universalidad), universalidad jurídica, **garantía común de los acreedores**.

PJ públicas: Estado Nacional, provincias, municipios, CABA, entidades autárquicas (UTN, BCRA), Estados extranjeros, organismos internacionales, **Iglesia Católica**. **PJ privadas:** sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, iglesias/entidades religiosas no católicas, mutuales, cooperativas, **consorcio de PH**.

2.4 Hechos y actos jurídicos

```
None
HECHO JURÍDICO
├── Natural / externo (terremoto, nacimiento, muerte)
└── Humano
    ├── Involuntario (falta discernimiento, intención o libertad) → nulo, pero
puede generar reparación
    └── Voluntario
        ├── Ilícito → Delito (dolo) / Cuasidelito (culpa)
```

```
        └── Lícito
            ├── Simple acto lícito (efecto lo da la LEY, no el fin del sujeto:
pintar un cuadro)
            └── ACTO JURÍDICO (fin INMEDIATO: crear, modificar o extinguir
relaciones jurídicas)
```

- **Acto voluntario** = discernimiento + intención + libertad (internos) + exteriorización (externo).
- Vicios: de la **intención** → error/ignorancia y dolo; de la **libertad** → violencia/intimidación.
- **Elementos del acto jurídico:** sujetos, objeto, causa, forma.
- **Instrumento público:** lo otorga funcionario, prueba por sí, fecha cierta. **Privado:** lo hacen las partes, sin fe pública ni fecha cierta (salvo certificación).

Par	**Ejemplo**
Unilateral / Bilateral	Testamento, donación / compraventa
Entre vivos / Última voluntad	Compraventa / testamento
Patrimonial / Extrapatrimonial	Locación / reconocer un hijo
Formal / No formal	Compraventa de inmueble (escritura) / locación
De disposición / De administración	Vender un auto (compromete patrimonio) / plazo fijo, alquiler corto
Oneroso / Gratuito	Compraventa / donación, comodato
Principal / Accesorio	Compraventa / hipoteca, fianza
Positivo / Negativo	Hacer / abstenerse

2.5 Obligaciones y responsabilidad

Concepto	**Clave**
Dar	Entregar una cosa (cierta, incierta, cantidades, dinero)
Hacer	Servicio o hecho (de **medio** o de **resultado**)

Concepto	**Clave**
No hacer	Abstención (secreto profesional, no podar fuera de temporada). No admite ejecución por tercero
Pura	Sin condición, plazo ni cargo
A plazo	Hecho futuro y **cierto**
Condicional	Hecho futuro e **incierto**
Con cargo	Obligación accesoria impuesta al adquirente (donar terreno con cargo de hacer una plaza)
Civil / Moral (natural)	Exigible / no exigible pero lo pagado no se repite (deuda prescripta)
Solidaria / Mancomunada	Total a cualquiera / cada uno su parte
Contractual / Extracontractual	Incumplir contrato / violar deber genérico de no dañar
Factor subjetivo / objetivo	Culpa o dolo / culpa irrelevante (riesgo, dueño o guardián, principal por dependiente)
Culpa / Dolo	Imprudencia, negligencia, impericia / intención de dañar o indiferencia manifiesta
Daño emergente / Lucro cesante	Pérdida sufrida / ganancia dejada de percibir
Caso fortuito-fuerza mayor	Imprevisible o inevitable → **exime** (salvo después de la mora o pacto)
Imposibilidad de pago	Objetiva, absoluta, no imputable → extingue sin responsabilidad
Imprevisión	Excesiva onerosidad por hecho extraordinario e imprevisible → pedir **resolución o adecuación**; el afectado no debe estar en mora ni con culpa
Mora del deudor	Obligación a plazo: automática. Sin plazo: interpelación (carta documento)

Presupuestos de la responsabilidad civil: incumplimiento (antijuridicidad), factor de atribución, daño, relación de causalidad. **Responsabilidad refleja/indirecta:** dueño/guardián de la cosa; actividad riesgosa (incluye animales); principal por dependientes; **padres por hijos menores que conviven** (no mayores). **Fuentes de las obligaciones:** ley, contrato, actos ilícitos, enriquecimiento sin causa, ejercicio abusivo del derecho, declaración unilateral de voluntad. **Elementos:** sujetos, objeto (determinado/determinable, posible, lícito), causa.

Extinción:

Modo	**Clave**
Pago	Cumplimiento (por consignación si el acreedor no recibe)
Novación **objetiva**	Cambia el **objeto**, mismos sujetos (debía $ → entrego un auto como nueva obligación)
Novación **subjetiva**	Cambia **deudor o acreedor**, mismo objeto
Transacción	Concesiones recíprocas sobre obligación dudosa/litigiosa. Efecto de cosa juzgada, por escrito
Compensación	A y B se deben mutuamente; se extingue hasta la menor
Confusión	Misma persona acreedor y deudor (herencia)
Renuncia	Acreedor abdica su derecho
Remisión	Acreedor entrega el documento original de la deuda
Imposibilidad de pago	Física o legal, no imputable
Dación en pago	Acreedor acepta prestación **distinta**

2.6 Derechos reales

Sobre cosa propia	**Sobre cosa ajena**	**De garantía**
Dominio, Condominio, Propiedad horizontal, Conjuntos inmobiliarios, Tiempo compartido,	Uso y habitación, Usufructo, Servidumbre activa	Hipoteca, Prenda, Anticresis

Sobre cosa propia	**Sobre cosa ajena**	**De garantía**
Cementerio privado, Superficie		

Par	**Diferencia**
Derecho **real**	Persona ↔ **cosa**. Oponible erga omnes, persecución y preferencia, solo creado por ley
Derecho **personal**	Persona ↔ **persona** (acreedor-deudor)
Derecho **intelectual**	Sobre una **obra/creación** (autor, patentes, marcas, diseños)
Dominio / Posesión / Tenencia	Derecho real / hecho: actúa como dueño / reconoce a otro como dueño (inquilino)
Dominio **perfecto / imperfecto**	Todas las facultades / sujeto a condición, plazo o gravado con hipoteca-prenda
Condominio	Varias personas, parte **indivisa (alícuota)** sobre toda la cosa (mueble o inmueble)
PH	Dominio sobre la unidad funcional + condominio sobre partes comunes. Reglamento por escritura pública
Usufructo	Usar, gozar, percibir frutos de cosa ajena sin alterar sustancia. Dueño queda con **nuda propiedad**. Temporal (PJ máx. 20 años)
Superficie	Temporal sobre inmueble ajeno: plantar, forestar o construir. Máx. **70** años construcción / **50** plantación
Servidumbre	Inmueble dominante obtiene utilidad del sirviente (paso, acueducto)
Hipoteca	Inmuebles, **sin** desplazamiento, escritura pública + registro, accesoria, indivisible

Par	Diferencia
Prenda	Muebles no registrables o créditos instrumentados. Con o sin desplazamiento
Anticresis	Inmueble, **con** desplazamiento: acreedor percibe los frutos e imputa a intereses/capital

Garantía real	Con desplazamiento	Sin desplazamiento
Inmuebles	Anticresis	Hipoteca
Muebles	Prenda con desplazamiento (empeño)	Prenda sin desplazamiento / con registro

Dominio — caracteres: exclusivo, excluyente, perpetuo. **Adquisición:** tradición, percepción de frutos, causa de muerte, prescripción adquisitiva (usucapión: **10** años justo título y buena fe / **20** sin ellos), apropiación (muebles no registrables sin dueño o abandonados; NO animales domésticos, tesoros ni cosas perdidas), tesoro (mitad para quien lo halla y mitad para el dueño del lugar), transformación y accesión. **Extinción:** destrucción, abandono, enajenación, animal salvaje recupera libertad, la ley atribuye la cosa a otro. **Condominio indivisible:** ley lo prohíbe, naturaleza de la cosa, última voluntad, pacto de partes **≤ 5 años**.

Expropiación	Apropiación	Prescripción adquisitiva
El **Estado**, por **ley** de utilidad pública, priva a un particular de un bien con **justa indemnización** previa (en dinero)	Modo de adquirir el **dominio de muebles no registrables** sin dueño o abandonados	El **poseedor** adquiere el dominio por posesión continua y pacífica (10/20 años)
Procedimientos: avenimiento, directa, inversa	Unilateral, originaria	La prescripción **liberatoria** extingue acciones

2.7 Contratos — clasificación

Par	Ejemplo
Unilateral / Bilateral	Donación, fianza, depósito / compraventa, locación
Gratuito / Oneroso	Comodato, donación / compraventa

Par	**Ejemplo**
Consensual / Real	Compraventa, seguro, donación / depósito (se perfecciona con la entrega)
Conmutativo / Aleatorio	Compraventa / seguro, juego, apuesta
Formal / No formal	Donación de inmuebles, fianza / contrato de trabajo
Nominado / Innominado	Depósito / leasing antes del CCyC 2015
Principal / Accesorio	Compraventa / hipoteca, fianza
Ejecución inmediata / diferida / tracto sucesivo	Compra en mostrador / con tarjeta / alquiler
De adhesión	Seguro, transporte, tarjeta de crédito, telefonía

Elementos del contrato: consentimiento (oferta + aceptación), objeto, forma, causa.
Principios: libertad de contratación, efecto vinculante, buena fe, normas supletorias, derecho de propiedad.

Extinción	**Efecto**
Cumplimiento (pago)	Modo normal
Rescisión (bilateral o unilateral si se pactó)	**Hacia el futuro**
Revocación (donación, mandato)	Unilateral, **hacia el futuro**
Resolución (hecho posterior previsto, ej. incumplimiento)	**Retroactiva**
Imposibilidad (caso fortuito)	Extingue
Imprevisión	Resolución o adecuación

Saneamiento (en todo contrato oneroso que transmite bienes): garantía de **evicción** (nadie le reclamará la cosa con mejor derecho) y de **vicios redhibitorios** (defectos ocultos).

2.8 Pares de contratos que confunden

A	B	Diferencia que te preguntan
Mutuo	**Comodato**	Mutuo: cosas **fungibles/consumibles**, se transfiere **propiedad**, se devuelve igual cantidad y calidad, gratuito u oneroso (préstamo de **consumo**). Comodato: cosa **no fungible**, solo **uso**, se devuelve **la misma** cosa, **gratuito** (préstamo de **uso**)
Locación	**Leasing**	Ambos: uso y goce a cambio de precio periódico. Leasing: **opción de compra** (valor residual), canon incluye precio + intereses, objeto también marcas/patentes/software, inscripción registral, opción tras **3/4** del canon
Locación	**Comodato**	Locación onerosa; comodato gratuito
Obra	**Servicio**	Obra: obligación de **resultado**, entrega algo (software, edificio); partes contratista–comitente. Servicio: obligación de **medio**, actividad (mantenimiento); prestador–comitente
Servicio	**Trabajo**	Servicio: **autónomo**. Trabajo: **relación de dependencia**
Compraventa	**Permuta**	Precio en dinero / cosa por cosa. Mixto: si la cosa vale más que el dinero →

A	B	Diferencia que te preguntan
		permuta; si no → compraventa
Depósito regular	**Depósito irregular**	Devuelve la misma cosa / otras de igual especie y cantidad (fungibles, transmite dominio)
Depósito voluntario	**Depósito necesario**	Elijo al depositario / no puedo elegir (hotel, catástrofe)
Fianza	**Hipoteca/Prenda**	Garantía **personal** (todo el patrimonio del fiador) / garantía **real** (bien determinado)
Fianza simple	**Fianza solidaria** ⚠️	Simple: fiador tiene **beneficio de excusión** (primero se ejecuta al deudor) y de división. Solidaria: renuncia a la excusión, se le puede reclamar directo
Mandato con representación	**sin representación**	Actúa en nombre del mandante / en nombre propio pero en interés del mandante
Mandato expreso	**tácito**	Verbal o escrito / el mandante sabe que otro actúa por él y no lo impide
Cheque	**Pagaré**	Cheque: **orden** de pago contra un **banco** (3 sujetos). Pagaré: **promesa** de pago (2 sujetos), sin banco
Cheque de pago diferido	**Pagaré**	CPD: orden de pago a fecha (≤ **360** días), requiere cuenta corriente, banco girado. Pagaré: promesa, no requiere banco ni cuenta

A	B	Diferencia que te preguntan
Cuenta corriente bancaria	**mercantil**	Banco registra créditos/débitos con saldo disponible / dos comerciantes anotan remesas y compensan al cierre (en desuso)
Contrato de franquicia	**Licencia de marca**	Franquicia = licencia de marca + know-how + asistencia técnica + control. Sin marca registrada es solo "sistema de negocios"

2.9 Títulos de crédito y cheques

Caracteres: circulación (endoso), necesidad/incorporación, literalidad, autonomía (+ abstractos: independientes de la causa).

Tipo de cheque	Clave
Común	Orden de pago **a la vista**. Presentar dentro de **30 días**
De pago diferido	A fecha posterior, **≤ 360 días**
Certificado	El **banco garantiza** fondos; reserva por **5 días hábiles**
Imputado	Se indica al dorso la **deuda que cancela**
Cruzado	**Dos barras paralelas**: solo se **deposita**, no se cobra por ventanilla. Puede ser común o diferido

Forma de libramiento	Transmisión
A la orden	**Endoso**
No a la orden	**Cesión** de derechos
Al portador (o en blanco)	**Entrega manual**

Contenido del cheque: denominación "cheque"/"cheque de pago diferido", número, lugar y fecha de creación (CPD: + fecha de pago), banco y domicilio de pago, suma en números y letras (prevalece **letras**), firma del librador. Solo puede faltar el **lugar** (se presume domicilio del librador). **Contenido del pagaré:** cláusula "a la orden", promesa pura y simple de pagar suma determinada, plazo (si falta: **a la vista**, presentar dentro de 12 meses), lugar de pago (si falta: lugar de creación/domicilio del suscriptor), beneficiario, lugar y fecha de firma, firma del suscriptor. **Endoso:** acto **unilateral**, cambiario, al dorso, firmado por el endosante. Endosante → transmite; endosatario → adquiere derecho **autónomo**. **Banco responde si paga:** firma visiblemente falsificada, sin requisitos legales, adulteración manifiesta.

2.10 Sociedades

	Colectiva (SC)	**SRL**	**SA**
Tipo	De personas/interés	Por cuotas	Por acciones
Socios	Sin tope	**2 a 50**	2 o más (o 1 en SAU)
Responsabilidad	**Subsidiaria, ilimitada y solidaria**	**Limitada** a las cuotas (garantizan solidaria e ilimitadamente la integración)	**Limitada** a las acciones suscriptas
Capital	Aportes	**Cuotas** de igual valor	**Acciones**
Administración	Cualquier socio (indistinta) salvo pacto	**Gerente/s** (socios o no)	**Directorio** (presidente representa; directores no necesitan ser accionistas)
Gobierno	Socios (unanimidad para modificar contrato/transferir parte)	Reunión de socios	**Asamblea** ordinaria / extraordinaria
Fiscalización	Socios	Optativa (obligatoria si capital ≥ $10.000.000)	**Sindicatura** o **Consejo de Vigilancia** (3–15 socios); sindicatura

	Colectiva (SC)	**SRL**	**SA**
			prescindible si capital < $10.000.000
Nombre	Razón social: nombre de socio/s "y Cía."	Fantasía o socios + "SRL"	Fantasía o personas + "S.A." / "S.A.U."
Constitución	Instrumento público o privado	Íd.	**Instrumento público**: acto único o suscripción pública

Tipo con dos clases de socios	**Socio que administra y responde ilimitado**	**Socio limitado**
Comandita Simple (SCS)	**Comanditado**: subsidiaria, solidaria, ilimitada	**Comanditario**: solo aporta capital, limitado a su aporte, no administra
Comandita por Acciones (SCA)	**Comanditado**: subsidiaria, solidaria, ilimitada	**Comanditario**: capital en **acciones**, limitado a las suscriptas
Capital e Industria (SCI)	**Capitalista**: subsidiaria, solidaria, ilimitada	**Industrial**: aporta trabajo, responde hasta sus **utilidades no percibidas**

Concepto	**Clave**
Transformación	Cambia de tipo societario
Fusión propiamente dicha	2+ sociedades se disuelven sin liquidarse y forman **una nueva**
Fusión por incorporación (absorción)	Una sociedad **absorbe** a otra/s que se disuelven sin liquidarse
Escisión	Destina parte del patrimonio a fusionarse con otra, a crear otra, o se disuelve sin liquidarse para crear nuevas
Resolución parcial	Sale un socio; la sociedad sigue

Concepto	Clave
Disolución	Fin de la sociedad → liquidación (conserva personalidad hasta terminar)
Socio aparente	Figura pero no es socio real (testaferro); responde ante terceros
Socio oculto	Es socio pero no figura; responde **ilimitada y solidariamente**
Sociedad controlada / vinculada	Otra tiene los votos para formar su voluntad / otra tiene > 10% del capital
Sección IV (atípicas o con requisitos omitidos)	Socios responden **simplemente mancomunados y por partes iguales** (salvo pacto)

Concurso preventivo	Quiebra
Lo pide **solo el deudor** (voluntario)	Lo puede pedir el **acreedor** o el deudor
Busca **acuerdo** con acreedores (quita/espera) para **evitar** la quiebra	**Liquida** los bienes para pagar a los acreedores
El deudor **conserva la administración** bajo vigilancia del síndico (actos limitados)	**Desapoderamiento**: el síndico administra y vende (subasta)
La empresa sigue	Cese de la actividad
Homologado → novación de las deudas	Directivos no pueden salir del país sin autorización

Presupuesto común: **cesación de pagos**. También existe el **Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE)**.

2.11 Propiedad intelectual

Figura	Qué protege	Plazo
Derecho de autor (Ley 11.723)	**Expresión** de obras científicas, literarias, artísticas, **software** (fuente y	Vida del autor + **70** años (desde el 1/1 siguiente a la muerte)

Figura	Qué protege	Plazo
	objeto), bases de datos, planos	
Patente de invención (Ley 24.481)	Invención nueva, con actividad inventiva y aplicación industrial	**20** años desde la solicitud
Modelo de utilidad	Nueva forma/configuración que **mejora la utilidad** de algo conocido	⚠️ 10 años
Marca (Ley 22.362)	Signo distintivo de productos/servicios	**10** años renovables indefinidamente (uso en los 5 años previos)
Dibujo de fábrica	**2D** (líneas, colores) que embellece sin cambiar destino ni utilidad	⚠️ 5 años, prorrogable 2 veces (máx. 15)
Modelo de fábrica	**3D**: forma nueva que modifica el aspecto	Íd.

No son invenciones: descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos; obras literarias/artísticas/creaciones estéticas; planes, reglas y métodos para actividades intelectuales, juegos o comerciales; **programas de computación**; formas de presentar información; métodos quirúrgicos/terapéuticos/diagnóstico; materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza. **No registrables como marca:** designación necesaria/habitual o descriptiva del producto, signos de uso general, forma del producto, marca igual o similar a una registrada, color natural del producto, nombres de países/regiones. **Titulares del derecho de autor:** autor, herederos/derechohabientes, quienes con permiso traducen/adaptan/modifican, la persona física o jurídica cuyos **dependientes** crearon el software en sus funciones (salvo pacto). **Excepción:** citar con fines didácticos/científicos/crítica hasta **1000 palabras**; **copia de salvaguardia** del software licenciado. **Retrato fotográfico:** requiere autorización; libre a los **20** años de la muerte.

2.12 Trabajo

Modalidad	Clave
Indeterminado	La regla. Período de prueba **3 meses**

Modalidad	Clave
Plazo fijo	Por **escrito**, máx. **5 años**, término justificado por la actividad, preaviso **1 a 2 meses** (si se omite, se convierte en indeterminado)
Tiempo parcial (part-time)	Jornada **< 2/3** de la habitual, remuneración proporcional, **sin horas extra**
Eventual	Para un resultado concreto / necesidad extraordinaria y transitoria; termina con la obra o el servicio; plazo incierto (reemplazo por vacaciones)
Temporada	**Permanente pero discontinuo** (zonas turísticas)
Grupo o equipo	Un solo contrato para todo el grupo
Teletrabajo	En relación de dependencia, fuera del establecimiento del empleador (Ley 27.555)
Pasantía	**No es relación laboral**. 2 meses a 1 año, ≤ 5 días/semana, ≤ 4 h/día, con retribución y beneficios del personal

Caracteres del Derecho del Trabajo: evolutivo y realista, tutelar, de orden público, no formal, autónomo, universal, conciliatorio, social. **Principios:** protectorio (in dubio pro operario, norma más favorable, condición más beneficiosa), irrenunciabilidad, continuidad, primacía de la realidad, buena fe, gratuidad, razonabilidad, facilidad probatoria. **Remuneración:** justa, continua, irrenunciable, en **dinero** (hasta **20%** en especie), nunca menor al convenio o al SMVM. SAC en 2 cuotas (30/6 y fin de año).

2.13 Actuación profesional del ingeniero

Perito	Consultor técnico
Designado **de oficio por el juez**	Designado **por la parte**
Auxiliar de la justicia, imparcial	Asesor técnico **de la parte**
Puede ser **recusado** (mismas causales que los jueces)	No se recusa

Perito	**Consultor técnico**
Presenta el **dictamen pericial**	Presenta informe/observaciones; sometido a las mismas pautas
Honorarios fijados por el juez; puede pedir anticipo de gastos	Lo propone y lo paga la parte
Acepta el cargo dentro de **3 días**	—

Dictamen pericial contiene: descripción de la persona/objeto examinado y su estado; relación detallada de las operaciones practicadas; medios científicos o técnicos usados; conclusiones. **No es vinculante** (sana crítica, art. 477 CPCC). **Ante el dictamen las partes pueden:** consentirlo, **pedir aclaraciones/explicaciones**, **impugnarlo**. El juez puede ordenar nueva pericia o ampliación (art. 474) o pedir opinión a universidades/organismos (art. 476). **Sanciones del Consejo Profesional:** advertencia, amonestación, censura pública, multa, suspensión de matrícula (1 mes a 2 años), cancelación (decide la Justicia). Advertencia y amonestación se apelan ante la Junta Central; multa, suspensión y cancelación ante la Justicia. **Deberes (Código de Ética):** ejercer dignamente (reglas del arte y de la técnica), obligaciones hacia colegas (no competencia desleal, no rebajar honorarios, no juzgar a colegas, pagar dignamente a sus dependientes), cumplir obligaciones contractuales con clientes y público, no participar en concursos reñidos con la ética. **Responsabilidad del ingeniero:** civil (contractual/extracontractual), penal, comercial, administrativa, ética. **Medios de prueba:** documental, informativa, confesional, testimonial, **pericial**, reconocimiento judicial.

---

3. IDENTIFICADOR DE CONTRATOS ("si te dicen X → es Y")

Si el enunciado dice…	**Es…**	**Partes**
Transfiere la propiedad de una cosa por un precio en dinero	**Compraventa**	Vendedor – Comprador
Cosa por cosa (no dinero)	**Permuta**	Permutantes
Uso y goce temporario de una cosa por un precio	**Locación**	Locador – Locatario
Uso y goce + canon + **opción de compra**	**Leasing**	**Dador – Tomador**

Si el enunciado dice…	Es…	Partes
Préstamo **gratuito** de cosa no fungible para **usar** y devolver la misma (módem, sifón, terreno "prestado")	**Comodato**	Comodante – Comodatario
Préstamo de dinero o cosas fungibles, devuelve igual cantidad	**Mutuo**	Mutuante – Mutuario
Transfiere gratis una cosa y el otro acepta	**Donación**	Donante – Donatario
Recibe una cosa para custodiarla y devolverla	**Depósito**	Depositante – Depositario
Se obliga a pagar si el deudor no paga	**Fianza**	Fiador – Acreedor (deudor principal = afianzado)
Realizar actos jurídicos en interés de otro	**Mandato**	Mandante – Mandatario
Entregar una obra terminada (resultado)	**Obra**	Contratista – Comitente
Prestar una actividad (medio), autónomo	**Servicios**	Prestador – Comitente
Trabajo bajo dependencia por remuneración	**Contrato de trabajo**	Empleador – Trabajador
Traslada un riesgo a cambio de una prima	**Seguro**	**Asegurador – Tomador** (+ Asegurado, Beneficiario)
Trasladar personas o cosas por un precio/flete	**Transporte**	**Transportista (porteador) – Pasajero / Cargador** (+ Destinatario)
Transmite bienes a uno para que los administre a favor de otro	**Fideicomiso**	**Fiduciante – Fiduciario – Beneficiario – Fideicomisario**
Usar marca + know-how + asistencia contra regalías	**Franquicia**	**Franquiciante – Franquiciado**

Si el enunciado dice…	Es…	Partes
Banco anota créditos y débitos, chequera	**Cuenta corriente bancaria**	Banco – Cuentacorrentista
Aplazar pagos y financiar saldos con plástico	**Tarjeta de crédito**	Emisor – Titular – Comercio adherido
Empresa selecciona/capacita gerentes para otra	**Management**	Empresa de management – Empresa usuaria
Transfiere un derecho	**Cesión**	Cedente – Cesionario
El Estado contrata a un particular para fines públicos, por licitación	**Contrato administrativo**	Estado (Administración) – Particular/órgano
Garantiza deuda con **inmueble** sin entregarlo	**Hipoteca** (derecho real)	Deudor hipotecario – Acreedor hipotecario
Garantiza deuda con **muebles** (máquinas)	**Prenda** (derecho real)	Deudor/constituyente prendario – Acreedor prendario
Inmueble entregado al acreedor que cobra con los frutos	**Anticresis**	Deudor – Acreedor anticresista
Varios aportan para producir bienes/servicios y repartir ganancias	**Contrato social (sociedad)**	Socios
Proveedor ↔ destinatario final	**Contrato/relación de consumo**	Proveedor – Consumidor
Autor entrega obra a editor para reproducir y vender	**Edición**	Autor – Editor
Autor entrega obra a un tercero para presentarla en público	**Representación**	Autor – Empresario
Dueño de la invención permite explotarla	**Licencia de patente**	Licenciante – Licenciatario

Caracteres rápidos por contrato

Contrato	**Caracteres**
Compraventa	Oneroso, bilateral, conmutativo, consensual, nominado; formal si es inmueble
Locación	Oneroso, bilateral, conmutativo, tracto sucesivo; escrito si inmueble o mueble registrable
Comodato	**Gratuito**, préstamo de uso, cosa no fungible
Mutuo	Oneroso o gratuito, préstamo de consumo, cosas fungibles
Donación	**Gratuito, unilateral**
Fianza	**Unilateral, formal, accesorio** (gratuito en principio)
Depósito	Real, se presume **oneroso**
Mandato	Oneroso o gratuito, formal según el caso, de confianza
Seguro	Bilateral, **aleatorio**, consensual, **de adhesión**
Transporte	Oneroso, bilateral, de adhesión, no formal, de consumo
Leasing	**No formal** salvo inmuebles, buques y aeronaves (escritura pública + registro)
Franquicia	Bilateral, oneroso, de colaboración empresarial, tracto sucesivo, partes independientes
Cesión	Formal (escrito); bilateral y conmutativo si es onerosa, unilateral si gratuita
Contrato de trabajo	No formal, oneroso, bilateral, tracto sucesivo, con dependencia

---

4. CASO PRÁCTICO — MÉTODO PARA "MENCIONE TODAS LAS RELACIONES"

1. Subrayá **cada sujeto** (personas humanas y jurídicas).
2. Por cada **verbo**, preguntate qué contrato es (tabla §3).
3. Nombrá a cada parte con su **nombre técnico**.
4. No te olvides de: **el contrato social** entre los socios, **los contratos de trabajo** con los empleados, **garantías** (prenda/hipoteca/fianza), y los contratos **con clientes** (compraventa, obra/servicio, leasing).

Resolución modelo en el banco de preguntas (Parcial, punto 3).

---

5. NÚMEROS PARA MEMORIZAR

Dato	**Número**
Vigencia de la ley	8º día desde la publicación
Promulgación tácita	10 días útiles
Reforma CN	2/3 de la **totalidad** de miembros del Congreso
Mandatos	Diputados 4 años (renuevan mitad cada 2); Senadores 6 años (renuevan 1/3 cada 2); 3 senadores por provincia y CABA
Defensor del Pueblo	5 años, 1 reelección; designado por 2/3 de presentes
Ausencia con presunción de fallecimiento	3 años (ordinario); 2 años (guerra/catástrofe); 6 meses (buque/aeronave)
Herederos disponen libremente	5 años desde el fallecimiento presunto u 80 desde el nacimiento
Imagen / retrato de fallecido	Libre a los 20 años
Unión convivencial	2 años de convivencia

Dato	Número
Restricción a la capacidad	Mayor de 13 años
PJ con un solo miembro	3 meses para recomponer pluralidad
Usucapión	10 años (justo título + buena fe) / 20 años
Indivisión pactada del condominio	Máx. 5 años
Superficie	70 años construcciones / 50 plantaciones
Usufructo a favor de PJ	Máx. 20 años
Expropiación inversa (apunte)	1 año sin concretarse
Locación — máximos	20 años habitacional / 50 otros destinos
Locación — mínimo (apunte)	3 años ⚠️ (el DNU 70/2023 eliminó el mínimo: si no se pacta, 2 años)
Locación temporaria	Hasta 3 meses
Resolución anticipada del locatario	Después de 6 meses
Depósito de garantía (vivienda, apunte)	≤ 1 mes por año ⚠️ (modificado por DNU 70/2023)
Contratista responde por vicios ocultos	60 días desde el descubrimiento
Seguro — denuncia del siniestro	3 días
Seguro — vigencia diaria	Desde las 12 h del día de perfeccionamiento
Leasing — opción de compra	Tras pagar 3/4 del canon
Cheque común — presentación	30 días
Cheque de pago diferido	≤ 360 días
Cheque certificado — reserva	5 días hábiles
Pagaré a la vista — presentación	12 meses
Transporte — pérdida total del flete	Si la demora duplica el plazo
Transporte — reclamo por avería oculta	5 días desde la recepción

Dato	Número
Franquicia — preaviso	1 mes por año de duración
Franquicia de desarrollo	≥ 5 años
Fideicomiso	Máx. 30 años
Cuenta corriente mercantil — extinción	2 períodos o 1 año sin remesas
SRL	Máx. 50 socios
SA — directorio mínimo 3 / sindicatura obligatoria	Capital ≥ $10.000.000, cotizantes o mixtas
Consejo de Vigilancia	3 a 15 socios
SA por suscripción pública	Inscripción en 15 días; integración mínima 25% (100% en SAU)
Sociedades vinculadas	> 10% del capital (> 25% obliga a comunicar)
SAS — capital mínimo	2 SMVM
Patente	20 años
Marca	10 años renovables (uso en últimos 5)
Derecho de autor	Vida + 70 años
Cita libre	Hasta 1000 palabras
Invención en relación laboral	Si se solicita hasta 1 año después de dejar el empleo
Caducidad de patente por no explotación	2 años
Oposición a marca	30 días desde la publicación; 1 año para subsanar observaciones
Período de prueba	3 meses
Plazo fijo	Máx. 5 años; preaviso 1 a 2 meses
Part-time	< 2/3 de la jornada
Remuneración en especie	Hasta 20%

Dato	Número
Pasantía	2 meses – 1 año; ≤ 5 días; ≤ 4 h/día; aviso de rescisión 30 días
Perito — aceptación del cargo	3 días
Expediente — cuerpo	200 fojas
Suspensión de matrícula	1 mes a 2 años

BANCO DE PREGUNTAS CON RESPUESTAS

A. PARCIAL MODELO

1°A) Verdadero o Falso (0,30 c/u)

#	Consigna	Resp.
01	La fuerza mayor es un eximente de la responsabilidad	**V**
02	Un cheque al portador es un tipo de cheque, y no una forma de libramiento	**F**
03	En el contrato de seguro el asegurado y el tomador deben ser la misma persona	**F**
04	La pirámide invertida de Kelsen muestra la norma superior por nivel de alcance (de mayor a menor o norma individual)	**V**
05	Una persona que vive en la calle no tiene domicilio	**F**

#	Consigna	Resp.
06	El Consejo de Vigilancia es un órgano de control obligatorio de las SA	**F**
07	La responsabilidad subsidiaria implica que el socio responde por las deudas de la sociedad instantáneamente ante el incumplimiento de esta	**F**
08	En la locación de inmuebles con destino de vivienda el locador responde por los vicios redhibitorios	**V**
09	El voto es una garantía constitucional	**F**
10	En el proceso de formación de leyes, si el PE no promulga debe volver a tratamiento parlamentario	**F**

1°B) Justificar 3 de las primeras 5 (modelos listos)

- **01 – V.** El caso fortuito o fuerza mayor es un hecho que no pudo preverse o que, previsto, no pudo evitarse. Es un supuesto de **incumplimiento inimputable**: rompe el nexo causal y exime al deudor de responder por los daños, salvo disposición en contrario, que el deudor lo haya asumido o que ocurra **después de la mora**.
- **02 – F.** "Al portador" es una **forma de libramiento** (junto con "a la orden" y "no a la orden"): se libra a favor de quien lo tenga y se transmite por simple **entrega manual**. Los **tipos** de cheque son: común, de pago diferido, certificado, imputado y cruzado.
- **03 – F.** Pueden coincidir (seguro individual: contrato para cubrir un riesgo propio) o ser distintos: el **tomador** es quien suscribe el contrato y paga la prima; el **asegurado** es quien tiene interés en la conservación de la cosa. Ej.: un empleador (tomador) contrata un seguro de vida para sus empleados (asegurados); el **beneficiario** puede ser un tercero.
- **04 – V.** La pirámide tradicional muestra la jerarquía (CN arriba, sentencias en la base). La **invertida** muestra el **alcance**: la CN alcanza a todos los habitantes y, bajando, las normas alcanzan a menos sujetos, hasta la **norma individual** (sentencia o contrato) que solo alcanza a las partes.

- **05 – F.** El domicilio es atributo de la personalidad y, como todos, es **necesario**: toda persona lo tiene. Si no tiene domicilio conocido, se considera domicilio el lugar de su **residencia actual** o, en su defecto, el **último conocido** (domicilio ignorado).

2°) Multiple choice (subrayar la/s correcta/s)

I) La Sociedad Colectiva se caracteriza por:

- A) Carece de un tope de socios → **Correcta** (el tope de 50 es de la SRL)
- B) Su responsabilidad es subsidiaria e ilimitada → **Correcta** (y además solidaria)
- C) La representación la ejerce cualquier socio → **Correcta** (salvo que el contrato designe administrador)
- D) Ninguna → Incorrecta
- ✅ **A, B y C**

II) Ante una laguna de la ley el juez puede:

- A) Aplicar ley análoga → **Correcta**
- B) Utilizar los principios generales del derecho → **Correcta**
- C) Excusarse y exigir al Legislativo una ley → Incorrecta (deber de resolver)
- ✅ **A y B**

III) La expropiación requiere:

- A) Decreto del PE que la apruebe → Incorrecta (requiere **ley**)
- B) Ley que determine la utilidad pública → **Correcta**
- C) Compensación justa → **Correcta** (indemnización previa, en dinero)
- D) Todas → Incorrecta (A falla)
- ✅ **B y C**

III bis) El contrato de fianza es:

- A) Gratuito → **Correcta** (en principio; es unilateral)
- B) Oneroso → Incorrecta como regla
- C) Accesorio → **Correcta**
- D) Principal → Incorrecta
- E) Aleatorio → Incorrecta
- ✅ **A y C** (si piden caracteres completos: unilateral, formal, accesorio)

IV) Ejemplo de responsabilidades reflejas:

- A) Padre sobre hechos de su hijo **mayor** de edad → Incorrecta (solo hijos **menores** que conviven)

- B) Empleador por actos de su dependiente en horario de trabajo → **Correcta**
- C) Funcionarios públicos por actos sobre bienes que administran → Incorrecta (responsabilidad propia regida por ley especial; la de los bienes que administran es una **incapacidad de derecho**)
- ✅ **B**

3°) Caso "Industriales AlFe S.R.L."

A) Leasing vs. locación de cosas

	Leasing	**Locación**
Semejanzas	Se transfiere el **uso y goce** (tenencia) de una cosa; el usuario no es dueño	Ídem
	Precio periódico (canon)	Precio periódico (canon locativo)
	Bilateral, oneroso, conmutativo, tracto sucesivo	Ídem
	Obligación de usar la cosa conforme a su destino y conservarla	Ídem
Diferencias	**Opción de compra** al final por un **valor residual** (tras pagar 3/4 del canon)	No hay opción de compra; al final se **restituye**
	El canon incluye amortización del precio + intereses	El canon solo paga el uso
	Objeto: muebles, inmuebles, **marcas, patentes, modelos industriales, software**	Cosas muebles o inmuebles
	Partes: **dador** (fabricante o quien adquirió el bien, a veces financiera) y **tomador**	**Locador** y **locatario**
	Debe inscribirse en el registro según el bien; escritura pública si es inmueble, buque o aeronave	Escrito si es inmueble o mueble registrable; sin inscripción obligatoria

	Leasing	**Locación**
	Función financiera (adquirir bienes de capital)	Función de uso
	Incorporado al CCyC en 2015 (antes innominado)	Contrato nominado clásico, con plazos mínimos/máximos

B) Relaciones jurídicas y partes

#	**Relación / contrato**	**Partes**
1	**Contrato social** (SRL)	Alberto Sánchez y Felipe Pérez (socios) → crean a Industriales AlFe SRL (persona jurídica distinta)
2	**Comodato** del lote de 300 m² ("se lo prestó" gratis "el tiempo necesario")	**Comodante:** Alfredo (padre de Alberto) – **Comodatario:** AlFe SRL
3	**Seguro** todo riesgo	**Asegurador:** Caja de Seguros SA – **Tomador/asegurado:** AlFe SRL
4	**Contratos de trabajo** (20)	**Empleador:** AlFe SRL – **Trabajadores** (en relación de dependencia)
5	**Leasing** de las máquinas	**Dador:** AlFe SRL (las fabrica) – **Tomadores:** los clientes
6	**Compraventa** (fabricación y comercialización a clientes que compran sin leasing, o al ejercer la opción de compra)	**Vendedor:** AlFe SRL – **Comprador:** clientes
7	**Contrato de obra o servicios** (reparación de máquinas)	**Contratista/prestador:** AlFe SRL – **Comitente:** clientes

#	Relación / contrato	Partes
8	**Mutuo** dinerario oneroso (préstamo)	**Mutuante:** Banco Provincia – **Mutuario:** AlFe SRL
9	**Prenda** (derecho real de garantía sobre máquinas = muebles). Como siguieron trabajando con ellas → **sin desplazamiento / con registro**	**Acreedor prendario:** Banco Provincia – **Deudor/constituyente prendario:** AlFe SRL
10	Relación de los gerentes con la SRL (administración y representación)	Gerente/s (Alberto y/o Felipe) – AlFe SRL
(+)	Probable **cuenta corriente bancaria** con el banco	Banco – Cuentacorrentista (AlFe SRL)
(+)	Dominio de Alfredo sobre el lote (derecho real; AlFe es **tenedor**)	Alfredo

---

B. V/F DE LAS CAPTURAS

#	Consigna	Resp.	Justificación
1	El endoso es un acto jurídico **bilateral** por el cual el beneficiario transmite los derechos emergentes del cheque a un tercero	**F**	Es **unilateral** (basta la voluntad y firma del endosante) y de naturaleza cambiaria. El resto de la definición es correcta
2	El dominio es un **derecho personal** sobre la cosa propia y en determinadas situaciones podría ser **de garantía**	**F**	Es un derecho **real** sobre cosa propia. Los de garantía son hipoteca, prenda y anticresis

#	Consigna	Resp.	Justificación
3	La persona de existencia ideal puede tener al **Estado Nacional** como atributo de la personalidad	**F**	Juego de palabras: el **estado** (civil/de familia) es atributo **solo de la persona humana**. Atributos de la PJ: nombre, domicilio, patrimonio, capacidad
4	El condominio es un derecho real **de garantía** sobre cosas muebles y/o inmuebles que pertenecen a varias personas en común	**F**	Es un derecho real sobre **cosa propia** (cada condómino tiene una parte indivisa). La parte "muebles o inmuebles en común" es correcta

---

C. 100 CONSIGNAS EPI — PRIMERA PARTE

1) Fuentes del derecho vinculantes y qué implica. Vinculante = **obligatorio** para el juez al dictar sentencia. Vinculantes: **la ley** (siempre); **la costumbre** solo ante laguna legal o cuando la ley remite a ella; **la jurisprudencia** solo en **fallo plenario** (cámara de apelaciones en pleno unifica criterio, obligatorio para casos futuros hasta otro plenario). La **doctrina** nunca.

2) Requisitos para promover una Acción de Amparo (art. 43 CN). Acción expedita y rápida; que **no exista otro medio judicial más idóneo**; contra **acto u omisión** de autoridad pública o de particulares; que en forma **actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace**; con **arbitrariedad o ilegalidad manifiesta**; derechos y garantías reconocidos por la **CN, un tratado o una ley**. Legitimados: el afectado, el **Defensor del Pueblo** y las **asociaciones** que propendan a esos fines.

3) Significado del orden jerárquico y pirámide de Kelsen. Supremacía constitucional: la CN es la norma superior; todas derivan de ella y ninguna inferior puede contradecirla (si lo hace, es inconstitucional). Pirámide (de arriba hacia abajo):

```
None
            CN + Tratados con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22)
          Tratados internacionales (supralegales)
        Leyes nacionales (del Congreso)
      Decretos del PE / Constituciones y leyes provinciales
    Resoluciones, ordenanzas
  Sentencias y contratos (normas individuales)
```

Invertida: misma escala por **alcance** (la CN alcanza a todos; la sentencia solo a las partes).

4) ¿Sobre quiénes se aplica la declaración de inconstitucionalidad? Solo **al caso concreto y a las partes** del proceso (efecto inter partes). La ley **no se deroga**: sigue vigente para los demás; solo el órgano que la dictó puede derogarla.

5) Características de la forma de gobierno. Representativa: el poder viene del pueblo pero lo ejercen representantes elegidos por sufragio. **Republicana:** soberanía popular, división de poderes, periodicidad de mandatos, responsabilidad de los funcionarios, igualdad ante la ley, constitución escrita / publicidad de actos. **Federal:** Estado nacional soberano y provincias autónomas que dictan su constitución y delegan parte de su poder.

6) Ejemplos de Declaraciones y Derechos. Declaraciones: art. 1 (forma de gobierno), art. 5 (provincias dictan su constitución), art. 31 (supremacía). Derechos: art. 14 (trabajar, comerciar, peticionar, transitar, publicar ideas sin censura previa, usar y disponer de la propiedad, asociarse, profesar culto, enseñar y aprender), art. 14 bis (trabajador), art. 16 (igualdad), art. 41 (ambiente sano), art. 42 (consumidores).

7) Las 3 garantías fundamentales introducidas (reforma 1994, art. 43). Amparo (protege derechos sin otra vía urgente), **Hábeas data** (acceso, rectificación, supresión de datos personales), **Hábeas corpus** (libertad física: reparador, preventivo, correctivo, desaparición forzada).

8) Cuadro de ramas del derecho.

Público	**Privado**
Constitucional, Penal, Administrativo, Internacional Público, Procesal	Civil, Comercial, Laboral, Internacional Privado, Minero, Rural

9) Derecho objetivo vs subjetivo. Objetivo: conjunto de **normas** vigentes (ej.: el art. de la LCT que fija vacaciones). Subjetivo: **facultad** de exigir y deber correlativo (ej.: mi derecho a gozar mis vacaciones).

10) Características de la ley. General, escrita, obligatoria, emanada de autoridad competente, **irretroactiva** (salvo penal más benigna), irrenunciable (en principio), coercible, coactiva, obligatoria para todos los habitantes (territorialidad), inexcusable (la ignorancia no excusa), vigente desde el 8º día de publicada.

11) Etapas de formación de una ley nacional y poderes. Iniciativa (legisladores, PE, iniciativa popular) → **Discusión** (cámara de origen y revisora) → **Sanción** (aprobación de ambas cámaras) → **Promulgación** (PE: expresa o **tácita** a los 10 días útiles; o veto) → **Publicación** (Boletín Oficial) → **Vigencia** (8º día o fecha que fije). Intervienen el **Poder Legislativo** y el **Poder Ejecutivo**.

12) Nacimiento y muerte de la PH; inicio y disolución de la PJ. PH: existe desde la **concepción**; los derechos se consolidan si **nace con vida** (si no, se considera que nunca existió). Se prueba con partida de nacimiento. Termina con la **muerte** (estándares médicos, acta de defunción; o hallazgo del cadáver, o comprobación judicial, o presunción de fallecimiento por ausencia). PJ: comienza con el **acto constitutivo** (caso general) o con la **autorización estatal** (asociaciones civiles y fundaciones). Se disuelve por: decisión de miembros, condición resolutoria, cumplimiento o imposibilidad del objeto, vencimiento del plazo, quiebra, fusión o escisión, reducción a un miembro sin recomponer en 3 meses, revocación de la autorización, agotamiento de bienes, otra causa del estatuto o ley.

13) Incapacidad de derecho vs de ejercicio. Derecho: prohibición legal de **ser titular** de ciertos derechos, **siempre relativa**, por orden público (funcionario no puede adquirir bienes que administra; cónyuges en comunidad no pueden contratar compraventa entre sí). Ejercicio: imposibilidad de **ejercer por sí** derechos de los que sí es titular; protege al sujeto; se suple con representante (persona por nacer, menores, declarados incapaces por sentencia).

14) Clasificación del domicilio. General: real (donde reside habitualmente; voluntario, mutable) y legal (lo fija la ley; único, forzoso, ej. funcionarios). **Especial:** elegido en un contrato para sus efectos (no necesario ni único). **Ignorado:** lugar de residencia actual o último conocido.

15) 3 supuestos de restricción a la capacidad. Persona mayor de 13 años con **adicción o alteración mental** permanente/prolongada grave (juez designa **apoyos**); **incapacidad** declarada por sentencia cuando no puede expresar voluntad (se designa **curador**); **inhabilitación** del pródigo (apoyo para actos de disposición). También: menores de edad y personas por nacer (incapacidad de ejercicio).

16) Patrimonio: concepto, contenido y 4 caracteres. Conjunto de bienes (cosas y derechos) de una persona susceptibles de valor económico. Contenido: derechos **personales**, **reales** e **intelectuales** (activo) y deudas (pasivo). Caracteres: **necesario** (todos lo tienen), **inalienable** (como universalidad), **universalidad jurídica** (un todo abstracto distinto de sus elementos), **garantía común de los acreedores**.

17) Atributos PH vs PJ.

PH	**PJ**
Nombre (pila + apellido)	Nombre (denominación/razón social)
Domicilio	Domicilio / sede social
Estado (familia y civil)	— (no tiene)
Capacidad	Capacidad limitada al **objeto** (especialidad)
Patrimonio	Patrimonio / capital social

18) Clasificación de PJ y cómo se integra cada una. Públicas: Estado Nacional, provincias, municipios, CABA, entidades autárquicas (UTN, BCRA), Estados extranjeros, organizaciones internacionales, Iglesia Católica (personalidad por CN/ley). **Privadas:** sociedades (socios que hacen aportes con fin de lucro), asociaciones civiles (asociados, sin lucro, con autorización estatal), simples asociaciones, fundaciones (aporte patrimonial de fundador/es para bien común, autorización estatal), iglesias y entidades religiosas, mutuales y cooperativas (asociados), consorcio de PH (propietarios de unidades funcionales).

19) Cuadro de hechos jurídicos; simples actos lícitos vs actos jurídicos. Ver cuadro §2.4. Simple acto lícito: voluntario y lícito, pero la consecuencia jurídica la produce la **ley**, no el fin del sujeto (pintar un cuadro → nace derecho intelectual). Acto jurídico: voluntario y lícito con **fin inmediato** de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas (celebrar un contrato).

20) 4 condiciones del acto voluntario. Discernimiento (madurez para comprender y valorar; lo excluyen la minoridad o la privación de razón), **Intención** (comprender el acto concreto; la vician error/ignorancia y dolo), **Libertad** (posibilidad de elegir; la vicia la violencia o intimidación), **Exteriorización** (manifestación oral, escrita, por signos o hechos; el silencio en principio no vale).

21) Acto jurídico y 5 clases. Hecho humano, voluntario, lícito, con fin inmediato de adquirir, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Clases: unilateral (testamento) / bilateral (compraventa); entre vivos / última voluntad; oneroso / gratuito (donación); formal (compraventa de inmueble) / no formal; principal / accesorio (hipoteca); patrimonial / extrapatrimonial (reconocer un hijo).

22) Obligaciones de dar, hacer y no hacer; puras y modales. Dar: entregar una cosa (vender un auto: entregarlo; pagar el precio). Hacer: servicio o hecho (construir un sistema, operar). No hacer: abstención (secreto profesional, no edificar). Pura: sin modalidad (honorarios

exigibles ya). Modales: **a plazo** (cuotas), **condicional** (compro si me dan el crédito), **con cargo** (dono terreno con cargo de hacer una plaza).

23) Fuentes y elementos de las obligaciones. Fuentes: ley, contrato, actos ilícitos (delito/cuasidelito), enriquecimiento sin causa, ejercicio abusivo del derecho, declaración unilateral de voluntad. Elementos: **sujetos** (acreedor y deudor), **objeto** (prestación determinada/determinable, posible, lícita), **causa** (fuente).

24) Derechos personales vs reales vs intelectuales. Personales: vínculo **persona–persona**, acreedor exige una prestación al deudor, efecto entre partes. Reales: vínculo **persona–cosa**, poder directo, oponible a todos, persecución y preferencia, solo por ley. Intelectuales: poder sobre una **obra/creación** (autor, patente, marca), exclusividad temporal de explotación.

25) Tipos de responsabilidad y presupuestos. Contractual (incumplir contrato) / extracontractual (violar deber de no dañar: delitos y cuasidelitos). Subjetiva (culpa o dolo) / objetiva o refleja (dueño o guardián de la cosa, actividad riesgosa, principal por dependiente, padres por hijos menores). Presupuestos: **incumplimiento/antijuridicidad, factor de atribución, daño, relación de causalidad**.

26) Reparación de la lesión a PH y a PJ. Reparación **plena/integral**: volver al estado anterior, en **especie** o en **dinero**, ni más ni menos que el daño. PH: daño **patrimonial** (emergente + lucro cesante) y **extrapatrimonial** (daño a la persona, salud, daño moral). PJ: daño **patrimonial** (emergente + lucro cesante, incluida la afectación a su nombre/prestigio comercial) ⚠️ (la jurisprudencia mayoritaria niega a la PJ el daño moral por no tener afectividad). Intereses moratorios en obligaciones de dinero; cláusula penal si se pactó.

27) Formas de extinción de las obligaciones. Pago, novación, transacción, compensación, confusión, renuncia, remisión, imposibilidad de pago, dación en pago.

28) Clasificación de los derechos reales. Sobre cosa propia (dominio, condominio, PH, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado, superficie); sobre cosa ajena (usufructo, uso y habitación, servidumbre activa); de garantía (hipoteca, prenda, anticresis).

29) Efectos de las obligaciones respecto al deudor. Derecho a **pagar** y obtener la **liberación** (exigir recibo y repeler acciones futuras); exigir la **cooperación** del acreedor; si el acreedor no colabora, **pago por consignación** (judicial o extrajudicial).

30) Expropiación vs apropiación vs prescripción. Ver tabla §2.6. Expropiación: Estado, ley de utilidad pública, justa indemnización previa en dinero. Apropiación: adquisición originaria del dominio de muebles no registrables sin dueño o abandonados. Prescripción adquisitiva: el poseedor adquiere el dominio por el paso del tiempo (10 años con justo título y buena fe; 20 sin ellos); la liberatoria extingue acciones.

31) Requisitos para la existencia de una sociedad. Pluralidad de partes (salvo SAU); tipicidad (tipo de la LGS); aportes; objeto social preciso; participación en beneficios y soporte de pérdidas; organización; capacidad y consentimiento de los socios; causa (lucro); forma (instrumento público o privado; SA solo público); inscripción en el Registro Público.

32) Teoría de la imprevisión y relación con el incumplimiento inimputable. Si la prestación se vuelve **excesivamente onerosa** por un hecho **extraordinario e imprevisible**, ajeno a las partes y al riesgo asumido, el afectado (sin culpa ni mora) puede pedir **resolución total o parcial** o **adecuación** del contrato; la otra parte puede ofrecer mejorar equitativamente; si no hay acuerdo decide el juez. Relación: como el caso fortuito y la imposibilidad de pago, es causa **ajena** al deudor; pero estos **eximen** de responsabilidad / extinguen la obligación, mientras que la imprevisión **no hace imposible** cumplir sino ruinoso, y habilita a **reajustar o resolver**.

33) Compraventa y locación. Compraventa: el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar un precio en dinero. Oneroso, bilateral, conmutativo, consensual, nominado, formal o no según la cosa. Locación: el locador concede el uso y goce temporario de una cosa y el locatario paga un precio en dinero. Oneroso, bilateral, conmutativo, tracto sucesivo, escrito para inmuebles y muebles registrables.

34) Perito ingeniero vs consultor técnico. Ver tabla §2.13. Perito: designado de oficio por el juez, auxiliar imparcial de la justicia, recusable, emite el dictamen, honorarios regulados por el juez. Consultor técnico: designado y pagado por la parte, asesora a esa parte, no es imparcial ni recusable, controla y observa la pericia.

35) Contenido del instrumento constitutivo. Datos de los socios (nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, DNI); razón social o denominación y domicilio; objeto preciso y determinado; capital social en moneda argentina y aporte de cada socio (SAU: integrado totalmente); plazo de duración; organización de la administración, fiscalización y reuniones de socios; reglas para distribuir utilidades y soportar pérdidas (si no, en proporción a los aportes); derechos y obligaciones de los socios entre sí y con terceros; funcionamiento, disolución y liquidación.

36) Condiciones de patentabilidad. Novedad (absoluta, a nivel mundial), **actividad inventiva** (no obvia para un técnico), **aplicación industrial**; y no estar excluida por la ley.

37) SRL vs SA (cuadro). Ver tabla §2.10. Semejanzas: personalidad jurídica, responsabilidad limitada, capital suscripto íntegramente al constituirse, fiscalización obligatoria si capital ≥ $10M, nombre de fantasía o de socios + sigla. Diferencias: cuotas vs acciones; máx. 50 socios vs sin tope (y SAU); gerencia vs directorio; reunión de socios vs asamblea; SRL por instrumento público o privado vs SA solo público; transmisión de cuotas con limitaciones contractuales vs acciones libremente transmisibles.

38) Contrato de trabajo y modalidades. Una persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra y **bajo su dependencia**, por tiempo determinado o indeterminado, mediante una **remuneración**. Modalidades: tiempo indeterminado (regla), plazo fijo, tiempo parcial, eventual, de temporada, en grupo o equipo, teletrabajo. (La pasantía no es contrato laboral.)

39) Propiedad horizontal vs condominio.

PH	**Condominio**
Solo **inmuebles** (edificio)	Muebles o inmuebles
Dominio exclusivo sobre la unidad funcional + condominio forzoso sobre partes comunes	Todos tienen una **parte indivisa/alícuota** sobre toda la cosa
Reglamento por **escritura pública** inscripto	Por contrato, sucesión o ley
Partes comunes **indivisibles**	Se puede pedir la división (salvo indivisión ≤ 5 años, ley, naturaleza o testamento)
Consorcio (PJ), expensas	Sin persona jurídica

40) Modos de libramiento del cheque. A la orden (endoso), no a la orden (cesión de derechos), al portador o en blanco (entrega manual).

41) Obligaciones del ingeniero según el Código de Ética. Ejercer dignamente la profesión según las reglas del arte y la técnica (y respetar las incompatibilidades si ejerce función pública); obligaciones hacia los colegas (no competencia desleal, no cobrar menos de lo fijado, no emitir juicios sobre colegas ni captar sus trabajos, pagar dignamente a sus dependientes); cumplir las obligaciones contractuales con clientes y público, y las del contrato de trabajo respetando el orden jerárquico; no participar en concursos reñidos con la ética o la ley. Faltas: leves, serias, graves, gravísimas.

42) Contrato de obra vs servicios. Obra: obligación de **resultado**, se promete un resultado eficaz y entregable (software, edificio); contratista–comitente; responde hasta la recepción y por vicios ocultos (60 días). Servicios: obligación de **medio**, actividad independiente de su eficacia (mantenimiento, asesoramiento); prestador–comitente. Ambos autónomos (sin dependencia), onerosos salvo pacto.

43) 6 causales de disolución de una SRL. Decisión de los socios; vencimiento del plazo; cumplimiento de la condición; consecución del objeto o imposibilidad de lograrlo; pérdida del capital social; fusión; declaración de quiebra; retiro de la autorización para funcionar.

44) Marca y diseño industrial. Marca: signo distintivo (palabras, dibujos, imágenes, combinaciones de colores, envases, frases publicitarias, relieves) que identifica productos o servicios y los diferencia de otros. Diseño industrial: forma o aspecto incorporado a un producto industrial que le da **carácter ornamental**: dibujo de fábrica (2D) o modelo de fábrica (3D).

45) Características de la remuneración. Justa, continua, irrenunciable, en dinero (hasta 20% en especie), no inferior al convenio colectivo o al SMVM; puede ser mensual, quincenal, por jornada, por hora, por pieza o comisión; se suma el SAC (aguinaldo) en dos cuotas. Es la principal obligación del empleador.

46) Características del Teletrabajo (Ley 27.555). ⚠️ (el apunte solo da la definición) Trabajo en relación de dependencia realizado total o parcialmente fuera del establecimiento del empleador mediante TIC; **igualdad de derechos** con los presenciales; **voluntariedad** (pacto por escrito); **reversibilidad** (el trabajador puede pedir volver a la presencialidad); **derecho a la desconexión digital**; jornada pactada por escrito; **tareas de cuidado** (horarios compatibles); el empleador provee **elementos de trabajo** y **compensa los gastos** (conectividad, servicios); capacitación; derechos colectivos; protección de la **intimidad** y de los datos; normas de higiene y seguridad.

47) Contenido del cheque. Denominación "cheque" (o "cheque de pago diferido"); número impreso; lugar y fecha de creación (CPD: también fecha de pago); nombre del banco y domicilio de pago; suma en números y letras (prevalecen letras); firma del librador. Si falta el lugar se presume el domicilio del librador; si falta otro requisito, no es cheque.

48) Extinción del mandato. Transcurso del plazo; cumplimiento de la condición resolutoria; ejecución del negocio encargado; **revocación** del mandante; **renuncia** del mandatario; muerte o incapacidad del mandante o del mandatario.

49) Relación de consumo y contrato de consumo. Relación de consumo: vínculo jurídico entre un **proveedor** y un **consumidor** (persona humana o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios, gratuita u onerosamente, como **destinatario final**). Contrato de consumo: el celebrado entre un consumidor y un proveedor (profesional u ocasional, público o privado) que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de bienes o servicios. Se interpretan **a favor del consumidor**.

50) 3 caracteres de la pasantía. No genera relación laboral; duración de 2 meses a 1 año, hasta 5 días por semana y jornadas de hasta 4 horas; el pasante recibe una retribución y los beneficios regulares del personal (comedor, transporte, descansos). (Otro: caduca automáticamente si la empresa cierra, sin indemnización.)

D. 100 CONSIGNAS EPI — SEGUNDA PARTE

1) Novación subjetiva y objetiva. Novación: extinción de una obligación por la creación de otra nueva que la reemplaza. **Objetiva:** cambia el **objeto** (o la causa), mismos sujetos. Ej.: debo $1.000.000 y acordamos que en su lugar entrego un auto como nueva obligación. **Subjetiva:** mismo objeto, cambia el **deudor o el acreedor**. Ej.: un tercero asume la deuda y el acreedor libera expresamente al deudor original.

2) Función principal del ingeniero como perito. Actuar como **auxiliar de la justicia** aportando al juez **conocimientos especiales** técnicos que él no tiene, mediante un **dictamen pericial** fundado que responde los **puntos de pericia** sobre los hechos controvertidos, con imparcialidad.

3) Imposibilidad de cumplimiento, caso fortuito y fuerza mayor en el CCyC. Caso fortuito o fuerza mayor (el CCyC los trata como sinónimos): hecho que **no pudo preverse** o que, previsto, **no pudo evitarse**. **Exime** de responsabilidad, salvo disposición en contrario, que el deudor lo haya asumido, que ocurra después de la mora o que derive de su culpa. **Imposibilidad de cumplimiento:** si es **objetiva, absoluta y no imputable** al deudor, la obligación se **extingue** sin responsabilidad; si es imputable, la obligación se transforma en la de pagar daños.

4) Contenido del cheque común. Denominación "cheque", número, lugar y fecha de creación, banco y domicilio de pago, suma en números y letras (prevalece letras), firma del librador. Pagadero **a la vista**, presentación dentro de **30 días**.

5) Sujetos del contrato de seguro. Asegurador (compañía que asume el riesgo y paga la indemnización), **Tomador** (quien celebra el contrato y paga la prima), **Asegurado** (titular del interés asegurable / persona o cosa expuesta al riesgo), **Beneficiario** (quien cobra la indemnización sin ser parte).

6) Formas de constitución de la SA. Por **acto único** (todos los firmantes son fundadores; instrumento público) y por **suscripción pública** (promotores redactan un programa de fundación que aprueba el órgano de contralor, se inscribe en 15 días; un banco recibe suscripciones con integración mínima del 25%; asamblea constitutiva).

7) Vigencia de la marca y si es derecho patrimonial. 10 años desde el registro, **renovable indefinidamente** por períodos iguales si se usó dentro de los 5 años previos a cada vencimiento. **Sí es derecho patrimonial:** es un derecho intelectual que integra el patrimonio, tiene valor económico, es exclusivo y oponible, se puede **transferir, licenciar** y aportar a una sociedad (art. 17 CN protege la propiedad).

8) Posturas sobre la necesidad de regular la IA. ⚠️ (no está en el material)

- **Regulatoria / preventiva (enfoque por riesgos):** ley específica ex ante que clasifica los sistemas según su riesgo (inaceptable = prohibido; alto = obligaciones de transparencia, supervisión humana y responsabilidad; limitado/mínimo = libre). Modelo: Reglamento de IA de la Unión Europea (2024).
- **Desregulatoria / autorregulación:** no legislar para no frenar la innovación; códigos de ética, estándares voluntarios y soft law de las empresas.
- **Intermedia / sectorial:** aplicar las normas vigentes (datos personales, defensa del consumidor, responsabilidad civil por riesgo de la cosa, propiedad intelectual) y regular solo sectores sensibles (salud, justicia, armas), con "sandboxes". Argentina no tiene ley específica; hay proyectos en el Congreso.

9) Leasing: definición legal y partes. El **dador** conviene transferir al **tomador** la **tenencia** de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un **canon**, y le confiere una **opción de compra** por un precio (valor residual). Partes: **dador** y **tomador**.

10) Dictamen pericial: qué es, contenido y si es vinculante. Informe escrito y fundado del perito sobre los puntos de pericia. Contiene: (a) descripción de la persona, objeto o cosa examinada y su estado; (b) relación detallada de las operaciones practicadas y su resultado; (c) medios científicos o técnicos utilizados; (d) conclusiones. **No es vinculante:** el juez lo valora según su fundamento, la **sana crítica** y la razonabilidad (art. 477 CPCC).

11) 4 supuestos que no son invenciones. Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos; obras literarias o artísticas y creaciones estéticas; planes, reglas y métodos para actividades intelectuales, juegos o comerciales; programas de computación; formas de presentar información; métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico; materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

12) Responsabilidad de los socios de la Sociedad Colectiva. Subsidiaria (primero se ejecutan los bienes de la sociedad), **ilimitada** (con todo su patrimonio) y **solidaria** (el acreedor puede reclamar el total a cualquier socio, sin importar cuánto aportó).

13) Contrato administrativo. Partes: el **Estado** (Administración Pública) y otro órgano administrativo o un **particular**. Fin: satisfacer **finalidades públicas** (el Estado contrata lo que no puede o no conviene hacer por sí). Se regula por **normas especiales** de derecho público (dictadas por el Legislativo y/o el Ejecutivo). Se formaliza por **licitación pública**.

14) Dibujos de fábrica y modelos de fábrica. Dibujo: diseño **bidimensional** (líneas, patrones, colores) que incorporado a un objeto aumenta su atractivo sin cambiar su destino ni su utilidad. Modelo: forma o superficie nueva **tridimensional** que modifica el aspecto de un producto industrial. Requisitos: novedad, licitud, carácter industrial (no protege un mero cambio de color ni lo ya publicado).

15) 3 diferencias entre tiempo parcial y plazo fijo.

Tiempo parcial	**Plazo fijo**
Se define por la **jornada** (< 2/3 de la habitual); puede ser por tiempo indeterminado	Se define por la **duración** determinada (máx. 5 años)
Remuneración y cargas **proporcionales**	Remuneración completa
Prohibidas las horas extra	Puede hacer horas extra
—	**Escrito** obligatorio, término justificado, **preaviso** de 1 a 2 meses; indemnización reducida si dura más de un año

16) Diferencias entre cheque de pago diferido y pagaré.

CPD	**Pagaré**
Orden de pago	**Promesa** de pago
Librado contra un **banco** (girado)	No interviene banco
3 sujetos: librador, banco, beneficiario	2 sujetos: suscriptor y beneficiario
Requiere **cuenta corriente** con fondos o autorización para girar en descubierto	No requiere cuenta
Fecha de pago **≤ 360 días**	Plazo libre (a la vista si no se indica: presentar en 12 meses)
Ley de Cheques	Decreto-ley 5965/63

17) ¿La IA puede ser persona humana o jurídica? Dificultades con los atributos. ⚠️
(análisis propio con los conceptos del cap. 4) No es **persona humana**: no hay concepción, nacimiento con vida ni muerte. Tampoco es **persona jurídica**: estas nacen de la voluntad de personas humanas y solo existen los tipos que la ley reconoce; hoy la IA es **objeto** de derecho (software protegido por derecho de autor; cosa riesgosa cuyos daños asume su dueño o guardián). Dificultades: **nombre** (podría asignarse, pero no identifica a un sujeto con derechos); **domicilio** (no reside en un lugar; servidores distribuidos); **estado** (no tiene relaciones de familia ni estado civil); **capacidad** (sin discernimiento, intención ni libertad no hay acto voluntario ni imputabilidad); **patrimonio** (no puede ser titular de bienes que respondan como garantía de los acreedores).

18) 3 causales de recusación del perito. Las mismas que para los jueces: **parentesco** por consanguinidad hasta el 4º grado o afinidad hasta el 2º con las partes, sus mandatarios o letrados; tener **interés** en el pleito o sociedad con los litigantes (salvo SA); tener **pleito pendiente** con el recusante; ser **acreedor, deudor o fiador** de una parte; haber denunciado o sido denunciado por ella; haber recibido **beneficios** de importancia; **amistad** íntima o **enemistad** manifiesta. Además: **falta de título habilitante o de idoneidad**.

19) Fianza simple vs fianza solidaria. ⚠️ (detalle del CCyC, el apunte solo trata la fianza en general) **Simple:** el fiador goza del **beneficio de excusión** (el acreedor debe primero ejecutar los bienes del deudor principal) y, si hay varios fiadores, del **beneficio de división**. **Solidaria:** el fiador **renuncia** a esos beneficios (o así se pacta expresamente): el acreedor puede reclamarle directamente el total sin dirigirse antes contra el deudor. Si además se obliga como **principal pagador**, es codeudor solidario. En ambas la fianza sigue siendo accesoria.

20) Cheque imputado, cruzado y certificado. Semejanzas: los tres son cheques (orden de pago contra un banco), agregan **seguridad** al pago y requieren los mismos requisitos formales. Diferencias: **imputado** → al dorso se indica la **deuda** que se cancela (asegura su destino); **cruzado** → dos barras paralelas en el ángulo superior izquierdo: solo se **deposita**, no se cobra por ventanilla (lo cruza librador o portador; puede ser común o diferido); **certificado** → el **banco garantiza** que hay fondos y los **reserva 5 días hábiles**.

21) ¿Cuándo se viola el derecho de autor? Cuando, **sin autorización** del autor o sus derechohabientes, se publica, reproduce, edita, vende, representa, adapta, traduce o modifica una obra protegida, o se facilita, almacena, exhibe o importa copias no autorizadas (arts. 71 y 72 Ley 11.723 → defraudación, art. 172 Código Penal, prisión de 1 mes a 6 años). Excepciones: cita didáctica/crítica de hasta 1000 palabras; copia de salvaguardia del software.

22) Características doctrinarias de los títulos de crédito. Necesidad/incorporación (el derecho está incorporado al documento y se necesita para ejercerlo), **literalidad** (vale lo que dice el texto), **autonomía** (cada tenedor de buena fe adquiere un derecho originario, inmune a las defensas contra los anteriores), **circulación** (se transmiten ágilmente por endoso o entrega); además son **abstractos** (independientes de la causa) y **formales**.

23) Desafíos de la "tokenización" para dominio/condominio y derechos personales. ⚠️ (no está en el material) Tokenizar = representar en una blockchain fracciones digitales de un activo (ej.: un inmueble). Desafíos: (1) **numerus clausus**: los derechos reales solo los crea la ley; un token no es un derecho real nuevo; (2) **forma y publicidad**: la transmisión del dominio de inmuebles exige escritura pública, tradición e inscripción en el Registro de la Propiedad; el token no la reemplaza; (3) **condominio**: muchos titulares de alícuotas sin reglas de administración, uso, división (indivisión pactada máx. 5 años) ni registro; (4) **naturaleza real o personal**: en la práctica el token suele dar un **derecho personal** (crédito o participación contra un fideicomiso o sociedad titular del bien), no dominio; ¿es título valor o valor negociable bajo

control de la CNV?; (5) **identificación y capacidad** de partes anónimas; (6) jurisdicción y ley aplicable, consumidor, tributación, prevención de lavado.

24) Mutuo vs comodato.

Mutuo	**Comodato**
Préstamo de **consumo**	Préstamo de **uso**
Cosas **fungibles/consumibles**	Cosa **no fungible**
Transfiere la **propiedad**	Solo el **uso** (comodante conserva el dominio)
Devuelve **igual cantidad y calidad**	Devuelve **la misma cosa**
Oneroso (intereses compensatorios) o gratuito (moratorios si incumple)	Siempre **gratuito**
Mutuante – Mutuario	Comodante – Comodatario

25) ¿Usar software sin permiso viola el derecho de autor? Sí. La Ley 11.723 (art. 1, modificada por Ley 25.036) incluye entre las obras protegidas los **programas de computación fuente y objeto** (y el Dec. 165/94 las obras de software y bases de datos). El titular (art. 4: autor o empleador del programador) tiene el derecho exclusivo de reproducir y autorizar el uso (art. 2). Instalar o usar una copia sin licencia es una **reproducción no autorizada**; solo se admite una **copia de salvaguardia** de un programa licenciado (art. 9). Sanción penal: arts. 71/72 → art. 172 CP, además de la responsabilidad civil.

26) 3 derechos del ingeniero perito una vez aceptado el cargo. Percibir **honorarios** regulados por el juez; solicitar **anticipo de gastos** para su tarea; acceder al expediente y a los elementos necesarios (inspecciones, documentación, información de las partes) y pedir **prórroga** de plazos con causa. ⚠️ (los dos últimos son prácticos del CPCC; el libro menciona expresamente honorarios y anticipo de gastos)

27) Contrato de transporte: noción y partes. El **transportista** (porteador) se obliga a trasladar **personas o cosas** de un lugar a otro, y el **pasajero** o **cargador** se obliga a pagar un precio o **flete**. En transporte de cosas aparece también el **destinatario**. Oneroso, bilateral, de adhesión, no formal, de consumo. Documento: **carta de porte**.

28) Fideicomiso: concepto y función de cada parte. El **fiduciante** transmite (o se compromete a transmitir) la propiedad de bienes al **fiduciario**, que la ejerce en beneficio del **beneficiario** y la transmite al cumplirse un plazo o condición al **fideicomisario**. Fiduciante: aporta los bienes y fija las instrucciones. Fiduciario: administra (dominio fiduciario), mantiene

patrimonio separado, rinde cuentas; **no puede ser fideicomisario**. Beneficiario: recibe los frutos. Fideicomisario: recibe los bienes al final. Plazo máx. 30 años.

29) Contrato de temporada y eventual. Temporada: relación **permanente pero discontinua**, se repite en ciertas épocas del año (zonas turísticas); el trabajador tiene derechos de permanente desde la primera temporada; despido durante la temporada da indemnización + daños. Eventual: para satisfacer resultados concretos o necesidades **extraordinarias y transitorias** del empleador sin plazo cierto; comienza y termina con la obra, acto o servicio (reemplazo); el empleador debe probar la modalidad.

30) Titulares del derecho de propiedad intelectual. El autor; sus herederos o derechohabientes; quienes con permiso del autor traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan la obra (sobre la nueva obra); las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes produjeron un programa de computación en el desempeño de sus funciones, salvo pacto en contrario (art. 4 Ley 11.723).

31) Efecto principal del endoso según los sujetos. El **endosante** (beneficiario) **transmite** todos los derechos emergentes del título al **endosatario**, que adquiere un derecho **autónomo** (no le oponen las defensas personales contra los anteriores tenedores). Además, el endosante queda como **garante** del pago frente a los tenedores posteriores.

32) Las 2 clases de fusión. Propiamente dicha: dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse y constituyen una **nueva**. **Por incorporación (absorción):** una sociedad existente **absorbe** a otra/s, que se disuelven sin liquidarse, adecuándose al tipo de la incorporante.

33) Actitudes procesales de las partes ante el dictamen pericial. Consentirlo (no observarlo); **pedir aclaraciones/explicaciones** al perito; **impugnarlo/observarlo** (con informe del consultor técnico). Además el juez puede ordenar una **nueva pericia** o ampliación (art. 474) y las partes o el juez pueden requerir opinión a **universidades u organismos** especializados (art. 476).

34) 3 diferencias entre concurso preventivo y quiebra. Ver tabla §2.10: quién lo pide (solo deudor / acreedor o deudor), finalidad (acuerdo para evitar la quiebra / liquidar bienes), administración (deudor la conserva vigilado por el síndico / desapoderamiento, administra y vende el síndico), continuidad de la empresa (sigue / cesa).

35) Responsabilidad de los socios en la SCA. Comanditados: subsidiaria, solidaria e ilimitada (administran). **Comanditarios:** limitada al capital suscripto en **acciones** (no administran).

36) 5 caracteres de la franquicia. Bilateral; oneroso (canon y/o regalías); consensual; de **colaboración empresarial** y tracto sucesivo; partes **independientes** (sin relación laboral, el franquiciante no responde por la rentabilidad ni puede tener participación en el franquiciado).

Elementos: licencia de marca, transferencia de know-how, asistencia técnica, control/auditorías, exclusividad territorial, confidencialidad, no competencia, preaviso de 1 mes por año.

37) 3 caracteres de la sociedad unipersonal (LGS). Solo puede ser **Sociedad Anónima** (SAU); **no puede ser constituida por otra sociedad unipersonal**; el capital debe estar **integrado totalmente** en el acto constitutivo; denominación "S.A.U."; fiscalización estatal permanente: al menos **1 director** y **1 síndico**.

38–50) "Desarrollar un tema a elección" de cada capítulo — temas seguros:

Cap.	**Tema recomendado**	**Dónde está**
1 El Derecho	Fuentes del derecho y su carácter vinculante	§2.1 + Consigna C.1
2 Sistema jurídico	Formación de la ley + supremacía y pirámide de Kelsen	C.3, C.11
3 CN	Amparo y sus especies (art. 43)	§2.2 + C.2, C.7
4 Persona	Atributos de la personalidad (PH vs PJ)	§2.3 + C.17
5 Hechos y actos	Acto voluntario y sus vicios / clasificación de actos jurídicos	§2.4 + C.20, C.21
6 Obligaciones	Modos de extinción / presupuestos de responsabilidad	§2.5 + C.25, C.27
7 Derechos reales	Dominio (concepto, caracteres, adquisición) o hipoteca vs prenda	§2.6
8 Contratos	Compraventa y locación o mutuo vs comodato	§2.7–2.8
9 Contratos comerciales	Seguro (partes y caracteres) o cheque (tipos y libramiento)	§2.9 + D.5, D.20
10 Sociedades	Cuadro SC vs SRL vs SA	§2.10

Cap.	Tema recomendado	Dónde está
11 Derechos intelectuales	Patentes (requisitos, no inventos, plazo)	§2.11 + C.36, D.11
12 Trabajo	Modalidades de contratación	§2.12
13 Ingeniero	Perito vs consultor técnico + dictamen pericial	§2.13 + D.10

> Estructura para desarrollar: **concepto** (definición legal) → **caracteres/clasificación** → **partes/elementos** → **ejemplo** → **diferencia con figura parecida**.

E. AUTOEVALUACIÓN RÁPIDA (tapá la columna derecha)

Pregunta	Respuesta
¿Contrato real por excelencia?	Depósito
¿Contrato aleatorio por excelencia?	Seguro
¿Garantía real sobre inmueble con desplazamiento?	Anticresis
¿Garantía real sobre inmueble sin desplazamiento?	Hipoteca
¿Garantía personal?	Fianza
¿Quién paga la prima?	Tomador
¿Quién cobra la indemnización sin ser parte?	Beneficiario
¿Quién recibe los bienes al final del fideicomiso?	Fideicomisario
¿Quién no puede ser fideicomisario?	El fiduciario
¿Partes del leasing?	Dador y tomador
¿Socio que solo aporta trabajo?	Industrial (SCI)

Pregunta	Respuesta
¿Socio comanditario administra?	No
¿Atributo que no tiene la PJ?	Estado
¿Fuente nunca vinculante?	Doctrina
¿Cuándo es vinculante la jurisprudencia?	Fallo plenario
¿Endoso: unilateral o bilateral?	Unilateral
¿Cheque que no se cobra por ventanilla?	Cruzado
¿Cheque con fondos reservados por el banco?	Certificado (5 días hábiles)
¿Software: patente o derecho de autor?	Derecho de autor
¿Obligación del médico?	De medio
¿Obligación del contratista de obra?	De resultado
¿Qué distingue trabajo de servicios?	Relación de dependencia
¿Dictamen pericial vinculante?	No (sana crítica)
¿Quién designa al perito? / ¿al consultor?	Juez / la parte
¿Efecto de la resolución? / ¿de la rescisión?	Retroactivo / hacia el futuro
¿Hecho futuro e incierto? / ¿futuro y cierto?	Condición / plazo
¿Delito? / ¿cuasidelito?	Dolo / culpa
¿Padre responde por hijo mayor?	No (solo menores que conviven)
¿Inquilino: poseedor o tenedor?	Tenedor
¿Usucapión con justo título y buena fe?	10 años
¿Expropiación: ley o decreto?	Ley + indemnización previa
¿Sociedad unipersonal posible?	Solo SA (SAU)
¿Máximo de socios SRL?	50
¿Plazo fijo máximo?	5 años

Pregunta	Respuesta
¿Part-time?	< 2/3 de la jornada, sin horas extra
¿Pasantía es relación laboral?	No